

1522832-16.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Marcus Alexandre Manhães Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/06/2022

... RT, Vol. 2, 2ª edição, 2004:

Prova. Roubo. Palavra da vítima. Valor. - "Em crimes contra o patrimônio, como o roubo, normalmente praticados longe das vistas de testemunhas, a palavra da vítima deve prevalecer sobre a do réu" (TACRIM-SP - 16ª C. - AP 132.620-9/9 - Rel.

Mesquita de Paula - j. 03.10.2002 - Rolo/flash 1530/186) - grifos nossos.

Prova. Crimes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1522832-16.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522832-16.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2255342/2021 - 08º D.P. BRAS, 20338952 - 08º D.P. BRAS, 5144/21/108 - 08º D.P. BRAS, 2255342 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARIANA BEATRIZ PEREZ MAMANI

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Alexandre Manhães Bastos

Vistos.

LAURA NAYELLI AGUIRRE QUISPE, inicialmente identificada como MARIANA BEATRIZ PEREZ MAMANI, qualificada nos autos, foi denunciada, inicialmente, às fls. 70-71, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, e no artigo 244-B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso material de infrações na forma

do artigo 69, caput, também do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 19 de setembro de 2021, por volta das 9 horas, na Rua Doutor Costa Valente, nº 347, nesta Capital, agindo em concurso de agentes e unidade desígnios com a adolescente Ana Carolina Fonseca, subtraiu para si, mediante violência física praticada contra a vítima Susana Tola Simo, um aparelho celular Samsung, modelo S21, avaliado em cinco mil reais, pertencentes à ofendida.

Consta da denúncia, também, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, LAURA NAYELLI AGUIRRE QUISPE (inicialmente identificada como MARIANA BEATRIZ PEREZ MAMANI) corrompeu e facilitou a corrupção da adolescente Ana Carolina Fonseca, menor de 18 (dezoito) anos, com ela praticando a infração penal acima descrita. Ainda, à fls. 179, a denúncia foi aditada para acrescer a imputação da prática do delito descrito no artigo 307, do Código Penal, dada a apresentação atribuindo-se identidade falsa.

De acordo com a denúncia, LAURA / MARIANA e a adolescente Ana Carolina se dirigiram ao banheiro de um bar existente no local dos fatos, que era utilizado pela ofendida Susana, com o propósito de roubá-la. Ana Carolina empurrou Susana com força, fazendo com que ela caísse no chão, e LAURA subtraiu o celular supramencionado, que estava nas mãos da vítima. Em seguida, a dupla fugiu, levando o bem consigo, consumando o crime.

Contudo, consta da denúncia que Susana partiu no encalço das autoras gritando “pega ladrão, pega ladrão”. Do lado de fora do estabelecimento, Susana indicou ao segurança do local LAURA e a adolescente, como sendo as autoras do roubo. O segurança, então, realizou a abordagem da dupla e encontrou o celular roubado no bolso

da calça que LAURA trajava.

A acusada foi presa em flagrante delito e, por ocasião da análise judicial de regularidade formal, o flagrante foi homologado e a prisão foi convertida em preventiva (fls. 43-45).

A denúncia e aditamento foram recebidos regularmente.

Devidamente citada, a acusada apresentou resposta à acusação, às fls. 110-111, bem como se manifestou sobre o aditamento, sem indicação de novas provas, à fls. 182.

Durante a instrução processual, foram ouvidas as testemunhas Carlos Henrique Souza Ribeiro (Policia Militar) e Alexandre da Silva Oliveira. Também, foi colhido o relato da vítima, Susana Tola Simon. Por último, o acusado foi interrogado.

Encerrada a instrução processual, as partes se manifestaram em alegações finais. O Ministério Público, em suma, postulou a condenação da acusada, nos termos da denúncia e do aditamento.

A defesa, de seu lado, postulou a absolvição da acusada. Afirma que a vítima incorre em contradições, sendo precário seu relato. Pede a desclassificação do delito para o crime de apropriação indébita. Assinala que a acusada tem filho menor de idade, postulando, assim, a prisão domiciliar. Por último, pede o reconhecimento da menoridade relativa, com fixação da pena no mínimo legal e regime aberto para início de cumprimento da pena.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Da atenta análise do processado, verifica-se a efetiva comprovação da materialidade e autoria dos delitos, impondo-se a condenação da acusada, nos termos da denúncia e aditamento.

A materialidade dos crimes está bem documentada e provada nos autos, diante do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 1 e 2-3), do Boletim de Ocorrência (fls. 9-12), do Auto de Exibição, Apreensão e Entrega (fls. 13), do Laudo Pericial Papiloscópico de confronto de impressões digitais e qualificação (fls. 161-170), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria também ficou bem comprovada nos autos, frente ao acervo probatório reunido durante a instrução processual.

A vítima Susana Tola Simon, ao depor em Juízo, afirmou que estava com seu marido no estabelecimento. Foi ao banheiro e, enquanto estava no banheiro, entraram as duas

ofensoras, uma boliviana (referindo-se à acusada) e uma brasileira. A brasileira a empurrou e a boliviana pegou seu telefone celular, saindo as duas correndo em seguida. Imediatamente, saiu correndo atrás das duas. Gritou para o segurança do local que elas haviam pegado seu celular. O segurança foi atrás delas e as deteve. Esclarece que estava sentada no banheiro e o celular estava em sua mão, porque estava telefonando para seu filho. Elas abriram a porta do banheiro, que não estava trancada. Uma a empurrou e a outra pegou o celular de sua mão. Indagada novamente sobre quem a empurrou, afirmou que tudo foi muito rápido e não tem certeza sobre qual delas a empurrou e qual puxou seu aparelho celular. Assinala que tudo foi muito rápido, imediato. Abriram a porta, a empurraram e pegaram o celular. Foi empurrada pelo ombro e caiu sentada. Estava fazendo necessidades de cócoras. Não há vaso sanitário no local. Caiu e se levantou muito rápido. No dia, havia ingerido bebidas alcoólicas. Estava um pouco alta, mas não estava bêbada, tanto que saiu correndo atrás delas. Não se feriu no incidente. Como elas saíram correndo, percebeu que não as alcançaria e gritou dizendo que elas haviam roubado seu celular. Quando chegou junto delas, os seguranças é que as estavam contendo, estava ao lado delas. Não viu com qual das duas estava o aparelho celular no instante em que elas foram detidas. Não ouviu nenhuma desculpa delas. Elas não falaram nada. Não teve nenhuma discussão anterior com essas duas ofensoras. Não as conhecia. Nunca as viu antes. Reconhece a acusada presente em audiência. Não tem certeza, mas acredita que tenha sido ela que a empurrou. Admite que pode ter sido a outra. Como dito antes, tudo foi muito rápido. Sabe que uma das duas relatou ser menor de idade. Não havia outras mulheres no interior do banheiro. O estabelecimento, o local, já não estava com muitas pessoas. A depoente é boliviana. O local é muito frequentado por bolivianos. Aos sábados, acontece uma festa, muito frequentada por bolivianos, mas também por paraguaios, pessoas de outros países. O marido e os colegas da depoente não compareceram à Delegacia de Polícia, pois os policiais disseram que apenas a depoente é que deveria ir até o Distrito Policial. Chegou na festa por volta de 1 hora da manhã.

Acresce que a testemunha Policial Militar Carlos Henrique Souza Ribeiro, por ocasião de sua oitiva em audiência, assinalou que foram acionados pelo Copom para atendimento de ocorrência em que indivíduos haviam sido detidos em razão da prática de furto ou roubo, em uma festa, por indivíduos que foram detidos por vigilantes do local, que mantém a ordem do local. Ao chegarem ao local, verificaram que tratava-se de duas meninas. Também estava presente a vítima e as pessoas que realizaram a detenção. Esses vigias disseram que foram acionados pela vítima, relatando que a vítima teria sido empurrada pelas ofensoras dentro do banheiro, pegando seu celular e fugindo. Os vigias foram acionados pela vítima e eles conseguiram detê-las. A vítima confirmou o empurrão e o roubo. Foi ao banheiro e, no interior do banheiro, as duas a empurraram e pegaram seu celular. Naquele momento, uma das duas, a maior, disse que apenas empurrou a vítima e que a outra foi quem pegou o aparelho celular. A menor confirmou ter pegado o celular. O telefone subtraído era um Samsung Galaxy S 21. A vítima reconheceu as duas, de modo convicto. A maior de idade é de nacionalidade boliviana. Ao observar a acusada, o depoente reconheceu a acusada aqui presente e esclareceu que, na ocasião, foi dito que essa, a acusada, foi a pessoa que pegou o aparelho. No local dos fatos, havia algumas pessoas. Elas foram detidas fora da área em que a festa estava ocorrendo. Na via, havia cerca de trinta pessoas. O local é um bar. Não se recorda se alguma das envolvidas exalava odor alcoólico ou parecesse embriagada. No momento da abordagem policial, a acusada disse que apenas empurrou a vítima porque estava "apertada", necessitando ir ao banheiro, e porque estava no ciclo menstrual. Também, ao ser ouvida em Juízo, a testemunha Alexandre da Silva Oliveira relatou que presta serviço para a associação dos bolivianos na localidade, aos finais de semana, na Rua Costa Valente. Foi chamado por conta de um roubo. A dona do aparelho celular acusava as duas moças, a maior e a menor de idade. Uma delas estava com o aparelho celular. Assim que as abordou, o celular estava com a acusada. Assim que abordaram a acusada, a Polícia Militar chegou ao local. A Polícia Militar que pegou o telefone celular. O celular era da vítima mesmo, tanto que ela desbloqueou o aparelho, normalmente. A que havia roubado confirmou ter pegado o aparelho de

telefone. Não se recorda do relato da vítima sobre como foi subtraído o aparelho. A vítima disse que as moças a roubaram. Não sabe nada além disso. Logo a polícia chegou, procedeu a revista pessoal à acusada e encontrou o aparelho com ela. Não conhecia nenhuma das mulheres envolvidas. Nunca as havia visto. Nessa região acontece, todo final de semana, uma feira livre. Essas moças estavam dentro de uma balada, que fica na rua que o depoente toma conta como vigilante. Nessa balada em que elas estavam, é comum haver problemas. Nessas baladas tem bebida alcoólica. Afirma se recordar bem da acusada e diz que ela não estava embriagada na ocasião dos fatos.

Ao ser interrogada em juízo, a acusada informou ser solteira e ter um filho de um ano de idade. Seu namorado é o pai da criança e está cuidando dele. Trabalha com costura. Quanto aos fatos, afirma que não são verdadeiros. No dia dos fatos, encontrou uma amiga, que estava com o namorado. Essa amiga a convidou para irem a um bar. Foram até o local e estavam bebendo, quando a brasileira se aproximou da mesa delas. A brasileira fez amizade com elas e ficaram conversando por algumas horas, bebendo. Já estava clareando quando sua amiga e o namorado foram embora. Permaneceu bebendo na companhia dessa menina, brasileira. Em certo momento, pediu a essa menina que a acompanhasse até o banheiro. Estavam na fila e foi até o balcão pedir papel higiênico, pois estava menstruada. A depoente queria entrar rápido no banheiro. As pessoas da fila começaram a se empurrar e uma briga teve início. Aproveitou e adentrou ao banheiro. Avistou o celular e o pegou, porque se confundiu. Ao abaixar a calça, imaginou que fosse seu celular que tivesse caído, pois tanto o seu aparelho, quanto o da vítima, que pegou naquele instante, estavam com capinha cor de rosa. Pegou o celular e saiu andando. As meninas ficaram brigando e as deixou para trás. Depois, a brasileira saiu correndo junto com a boliviana. A acusada, então, se aproximou delas, para tentar saber o que estava acontecendo, pois fala espanhol fluentemente e poderia ajudar. Observa que as três estavam alcoolizadas e não conseguia entender o que estava acontecendo. O segurança, então, se aproximou e começou a conversar com elas, mas não ouviu o que eles falaram. Pediram que a revistassem e a acusada permitiu. Nesse momento, encontraram o celular e a boliviana começou a valar que havia sido a acusada quem a havia roubado, mas quando viu que o celular não era o seu, devolveu imediatamente. Pediu para ingressar novamente no bar para tentar achar seu telefone. Perdeu o celular nessa ocasião, pois não deixaram entrar para localizá-lo. Foi levada para a Delegacia de Polícia e presa em flagrante. Quando estava na Delegacia de Polícia, ficou com muito medo de ficar com antecedente criminal, com receio de perder seu visto. Está há treze anos no Brasil e teve muito medo, motivo pelo qual, naquele instante, deu nome falso, inventado naquele instante, por medo de ter algum problema criminal. Seu nome verdadeiro é o que foi identificado, LAURA NAYELLI AGUIRRE QUISPE. No dia, ingeriu muita quantidade de cerveja. A feira que ocorre começa cedo, com barraquinhas de comida boliviana. As baladas começam a abrir desde as 18 horas, seguindo até o dia seguinte e prossegue no domingo pela manhã. Não conhecia a vítima. A menor, a brasileira, conheceu apenas neste dia, da forma acima relatada. O modelo de seu celular era um Samsung A20. Confundiu em razão da capinha e não reparou no modelo diferente do seu. Não reparou se o peso e tamanho eram os mesmos, até porque estava alcoolizada. Apenas pegou o aparelho e colocou na cintura. Dentro do banheiro do bar havia mais mulheres, cerca de cinco ou seis, fazendo fila. Quanto aos amigos que foram junto ao bar, não conseguiu que fossem para a delegacia esclarecer os fatos. Os policiais não deixaram. Começaram a gritar com a depoente que havia saído do país dela para vir praticar roubos aqui no Brasil. Todas as três envolvidas estavam em estado de embriaguez. Houve uma briga na entrada do banheiro, com discussão e trocas de empurrões. Sua situação no Brasil é regular, tendo documento regular (RNE).

Pois bem, a despeito de tudo quanto afirmado pela acusada, em relato extenso e, diga-se, organizado, o certo é que, além de se tratar de declarações isoladas, que não contam com nenhuma outra prova que lhes de respaldo, há prova em sentido oposto, a demonstrar que a acusada, juntamente com a adolescente, agiu ativamente no sentido de empreender uso da força, uso de violência física, mediante aplicação de empurrão, e suprimiu seu aparelho telefônico.

Além do roubo, conforme se passa a expor, a acusada é de ser responsabilizada, também, pela corrupção de menores, além do delito de falso.

Inicialmente, observo que há de se dar crédito à versão apresentada pela vítima, que procurou narrar os fatos com detalhes. Mesmo porque, pessoa desinteressada, nenhum motivo teria para incriminar gratuitamente o réu.

Nesse passo, verifique-se o teor dos seguintes julgados extraídos do Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Coordenadores Alberto Silva Franco e Rui Stoco, Editora RT, Vol. 2, 2ª edição, 2004:

Prova. Roubo. Palavra da vítima. Valor. – “Em crimes contra o patrimônio, como o roubo, normalmente praticados longe das vistas de testemunhas, a palavra da vítima deve prevalecer sobre a do réu” (TACRIM-SP – 16ª C. – AP 132.620-9/9 – Rel. Mesquita de Paula – j. 03.10.2002 – Rolo/flash 1530/186) – grifos nossos.

Prova. Crimes patrimoniais. Palavra da vítima. Valor. – “Nos crimes patrimoniais, a increpação firme e direta da vítima, que reconheceu o réu sem hesitar, é certamente a pedra fundamental da acusação” (TACRIM-SP – 8º Gr.Cs. – Ver. 427.712/1 – Rel. Carlos Biasotti – j. 22.05.2003 – Rolo/flash 2004/218) – grifos nossos.

Ainda, colha-se julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

Apelação. Réus condenados pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes - Recurso da defesa - Pretendida absolvição pela fragilidade do conjunto probatório supostamente inapto a gerar a condenação. Condenação, todavia, que efetivamente se impunha face ao conjunto probatório contido nos autos, sobretudo prova testemunhal e encontro da “res” em poder dos agentes, plenamente indicativo da ocorrência material do fato e da autoria atribuída aos recorrentes, e da configuração da causa de aumento referida - Ônus da defesa quanto aos fatos desconstitutivos de que não se desincumbiu a contento. Recurso improvido”. (Apelação criminal 8755233400.

Relator: Salles Abreu. 4ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 11/09/2007. Data de registro: 26/10/2007) – grifos nossos.

Registre-se, por oportuno, que o depoimento do Policial Militar merece a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defesa não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Neste sentido, o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador” (RT 616/286-7).

E o certo é que os relatos dão conta da efetiva ação da acusada.

A vítima, em juízo, destacou que estava no banheiro, com a porta fechada, mas destrancada, quando as duas, a acusada e a adolescente, irromperam no ambiente, empurrando-a, tudo muito rápido, e puxando seu aparelho telefônico, para se evadirem correndo em seguida. Seu relato é claro, preciso, a indicar que estava dentro do banheiro, ao que se depreende, no cubículo próprio para fazer suas necessidades, quando a porta foi aberta, sofrendo o empurrão e o arrebatamento de seu telefone. Não soube precisar qual das duas a empurrou e qual retirou o celular, mas deixou claro que foi tudo muito rápido e súbito. E de fato, não é de se exigir que tenha total condição de assimilar exatamente a conduta de cada qual, sobretudo a se considerar que afirmou ter sido surpreendida em ação muito rápida. Natural que não tenha condições de saber qual pessoa empreendeu que ato específico.

O certo é que a vítima narrou, com detalhamento, ter sofrido um empurrão, pelo ombro, seu celular foi imediatamente arrebatado, e que as agentes foram a acusada e a adolescente.

Em seguida, saiu correndo atrás delas, relata ter pedido auxílio do vigia, que conseguiu alcança-las. O aparelho estava na posse de LAURA (MARIANA).

Não há nenhum elemento apto a determinar suspeitas sobre eventual mendacidade e não há nada que sugira qual motivação teria para pretender prejudicar a acusada.

Demais disto, de certo modo, o relato do segurança e do policial militar confirmam os fatos noticiados pela vítima, tendo sido realizada abordagem e localizado o aparelho em poder de LAURA.

Da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal (se há o concurso de duas ou mais pessoas).

A majorante do concurso de agentes, prevista no inciso II do § 2º do artigo 157 do Código Penal, extrai-se claramente da prova oral colhida, não restando dúvidas de que a acusada agiu conjuntamente com a adolescente Ana Carolina para a prática do crime de roubo.

Do crime de corrupção de menor

Restou comprovada a prática do delito previsto no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, tendo em vista que a acusada praticou o crime de roubo juntamente com a adolescente Ana Carolina Fonseca, com 17 anos de idade ao tempo dos fatos.

Nesse sentido, a Súmula 500 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal."

Outrossim, consoante elucidativo julgado:

PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (CP, ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 1º DA LEI N. 2.252/54). CRIME FORMAL, NÃO SE EXIGINDO, PARA SUA CONFIGURAÇÃO, AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE CORROMPIDO DO JOVEM. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. O crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o agente imputável pratique com o jovem a infração penal ou o induza a praticá-la. (RHC 107760, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJ de 24/8/2011; RHC 103354/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJ de 9/8/2011; HC 92.014/SP, Rel. originário Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ o acórdão Min. Menezes de Direito, Primeira Turma, DJe de 21/11/2008 e HC 97.197/PR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 04/12/2009).

Do crime de falsa identidade.

Ainda, emerge dos autos, de modo inequívoco, tanto pelos relatos testemunhais e confissão da acusada, como pelos documentos que foram o inquérito policial, que, ao ser detida e conduzida ao Distrito Policial, inclusive, no momento da lavratura do flagrante, que a acusada se atribuiu falsa identidade, a fim de obter vantagem em proveito próprio, a saber, não ter registrado em seus antecedentes criminais nenhum fato desabonador, estando realizada a conduta descrita no tipo penal do artigo 307, do Código Penal.

Desta forma, diante de todo o conjunto probatório reunido, perfaz-se como de rigor a condenação da acusada, em razão da prática dos delitos de roubo majorado, de corrupção de menores e de falsa identidade.

Comprovada, pois, a materialidade e autoria dos delitos, passo a aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Da análise das circunstâncias judiciais descritas no artigo 59, do Código Penal, não se vislumbra nenhum fator que justifique o incremento da pena-base, de tal maneira que fica estabelecida no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa para o crime de roubo, de 1 ano de reclusão para o crime de corrupção de menor e de 03 (três) meses de detenção para o delito de falsa identidade.

Na segunda fase, reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea, assim como da menoridade relativa, mas deixo de reduzir as penas abaixo do mínimo legal por ser entendimento jurisprudencial que as circunstâncias atenuantes não podem acarretar pena aquém do mínimo legal. Nesses termos é o teor da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Na terceira fase de aplicação da pena, aumento a pena do crime de roubo em 1/3 (um terço) em razão da majorante do concurso de pessoas, prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, culminando com a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Ausente qualquer indicativo de potencial econômico da acusada, cada dia-multa fica estabelecido no valor unitário mínimo legal.

Aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade fixadas para os crimes de roubo (5 anos e 4 meses de reclusão), corrupção de menor (1 ano de reclusão) e falsa identidade (3 meses de detenção), nos termos do artigo 69 do Código Penal (concurso material), pois a acusada praticou três crimes distintos, de naturezas

diversas, mediante ações totalmente destacadas e independentes.

Desta forma, atento ao comando emergente do artigo 69, do Código Penal, frente ao cúmulo material de infrações, as penas da mesma espécie se somam, de tal sorte que fica a acusada condenada ao cumprimento das penas de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, cada dia-multa fixado no mínimo legal, em razão da prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, acrescido da pena de 3 (três) meses detenção, ante a prática do crime de falsa identidade.

Considerando a primariedade e o montante das penas privativas de liberdade aplicadas, a acusada iniciará o cumprimento da pena de reclusão no regime semiaberto (artigo 33, § 2º, alínea 'b', do Código Penal) e iniciará o cumprimento da pena de detenção no regime aberto (artigo 33, § 2º, alínea 'c', do Código Penal).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela acusação na presente ação penal, a fim de CONDENAR a acusada LAURA NAYELLI AGUIRRE QUISPE, inicialmente identificada como MARIANA BEATRIZ PEREZ MAMANI, qualificada nos autos, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, e no artigo 307, do Código Penal, todos em concurso material de crimes, na forma do artigo 69 do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal, em relação aos dois primeiros delitos (de roubo majorado e de corrupção de menores), acrescido da pena de 3 (três) meses detenção, em regime inicial aberto, ante a prática do crime de falsa identidade.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não estarem preenchidas as condições necessárias especificadas no artigo 44 do Código Penal, notadamente o fato de que se trata de crime praticado mediante grave ameaça à pessoa e pena superior a quatro anos, fatos impeditivos da concessão do benefício.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

A acusada vem respondendo aos termos do processo cautelarmente presa e assim deve permanecer. Até aqui, a perspectiva do juízo foi da necessidade da custódia cautelar, não havendo nenhum fato novo que justifique alteração de entendimento acerca desta necessidade. Recomende-se a acusada, oficiando-se para que seja providenciada transferência para estabelecimento compatível com o regime fixado (semiaberto).

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome da sentenciada no "Rol dos Culpados" e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, artigo 467 e seguintes das NSCGJ).

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

P.R.I.C.

São Paulo, 22 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA